VOTO

PROCESSOS: 48500.004611/2020-74.

INTERESSADO: Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e Agentes do Setor Elétrico.

RELATOR: Efrain Pereira da Cruz.

RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão - SRT**.**

ASSUNTO: Resultado da Consulta Pública nº 64/2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão do Módulo 1 – Glossário e aprovação do Módulo 4 – Prestação dos Serviços de Transmissão, relacionados à Consolidação das "Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica".

I - RELATÓRIO

1. Por meio da Portaria nº 4.821, de 28 de novembro de 2017, foi aprovada a Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2018-2019, contendo em seu item 63 a atividade "Elaborar o Projeto de Consolidação da Regulamentação dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica".

2. Em 02 de janeiro de 2018, por meio da Nota Técnica nº 001/2018-SRT/ANEEL, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão (SRT) apresentou proposta de Projeto de Consolidação e Aperfeiçoamento da Regulamentação dos Serviços de Transmissão[1]. Essa análise foi complementada pela Nota Técnica nº 056/2018-SRT/ANEEL, de 26 de junho de 2018, que propôs abertura de Consulta Pública para colher subsídios para o projeto.

3. Entre 2 de julho e 16 de agosto de 2018[2], foi realizada a Consulta Pública nº 013/2018 (CP

[1] Projeto apresentado como produto da Licença Capacitação da servidora Isabela Sales Vieira, realizada no período de 9 de novembro a 8 de dezembro de 2017.
Conforme Aviso de Consulta Pública nº 13/2018, publicado no DOU em 02 de julho de 2018.
[2] Conforme Aviso de Consulta Pública nº 13/2018, publicado no DOU em 02 de julho de 2018.
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

013/2018)[3], com o objetivo de obter subsídios para o Projeto de Consolidação e Aperfeiçoamento da Regulamentação dos Serviços de Transmissão[4].

4. Em 28 de novembro de 2019, o Presidente da República emitiu o Decreto nº 10.139, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.

5. Por meio da Portaria nº 6.421, de 30 de junho de 2020, foi aprovada a Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, contendo em seu item 30 a atividade "Consolidação – Prestação dos Serviços de Transmissão".

6. Em 02 de setembro de 2020, por meio da Nota Técnica nº 081/2020-SRT/ANEEL, a SRT apresentou proposta para consolidação das normas de transmissão em estrutura modular e os Módulos 1 - Glossário e Módulo 3 – Instalações e Equipamentos desta estrutura[5].

7. Em 28 de setembro de 2020, fui sorteado relator do processo referente ao Módulo 4 – Prestação dos Serviços de Transmissão.

8. Em 26 de outubro de 2020, por meio da Nota Técnica nº 088/2020-SRT/ANEEL, a SRT apresentou proposta para consolidação das normas de transmissão em estrutura modular e a revisão do Módulo 1 - Glossário e o texto do Módulo 4 – Prestação dos Serviços[6].

9. Na 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020, realizada em 3 de novembro, foi instaurada a Consulta Pública (CP) nº 64/2020, com o objetivo de receber subsídios para a aprovação do Módulo 4, referente à atividade "Consolidação – Prestação dos Serviços de Transmissão", item 30 da Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, e para revisar o Módulo 1 – Glossário, contendo os termos utilizados no Módulo 4.

10. Em 25 de novembro de 2020, a Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL apresentou a análise das contribuições recebidas na CP nº 64/2020.

---

[3] Antes da vigência da Lei nº 13.848 de 2019, "consulta pública" era a denominação para o instrumento simplificado pelo qual a unidade organizacional promovia interação com a sociedade a fim de colher subsídios para discussão de tema a ser eventualmente regulamentado. Atualmente, tal instrumento denomina-se "tomada de subsídio".

[4] Até esse ponto o projeto foi instruído pelo Processo nº 48500.002967/2018-59. Posteriormente, os documentos foram desentranhados e acostados no Processo nº 48500.000890/2019-63.

[5] Processo nº 48500.000890/2019-63

[6] Processo nº 48500.004611/2020-74

11. É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

12. Trata-se do resultado da Consulta Pública nº 64/2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão do Módulo 1 – Glossário e aprovação do Módulo 4 – Prestação dos Serviços de Transmissão, relacionados à Consolidação das "Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica".

13. A consolidação dos atos normativos da ANEEL está entre as ações do Planejamento Estratégico da Agência, fazendo parte do objetivo estratégico de "aperfeiçoar, simplificar e consolidar a regulação".

14. Cabe ressaltar que o processo ora em análise, relativo à atividade "Consolidação – Prestação dos Serviços de Transmissão" do item 30 da Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, consiste em proposta de ato normativo de baixo impacto, visto que se trata de projeto de consolidação de normas vigentes **sem alteração do mérito dessas regulamentações**.

15. Por meio da CP nº 64/2020, foi submetida à sociedade uma proposta de consolidação da regulamentação que trata da aprovação do Módulo 4 – Prestação dos Serviços de Transmissão, referente à atividade "Consolidação – Prestação dos Serviços de Transmissão", item 30 da Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021, e para revisar o Módulo 1 – Glossário, contendo os termos utilizados no Módulo 4.

16. Frise-se, neste ponto, que como parte do Projeto de Consolidação e Aperfeiçoamento da Regulamentação dos Serviços de Transmissão, as normas devem ser revogadas em conjunto com os regulamentos que forem totalmente consolidados. Desse modo, cada um desses atos normativos será revogado junto com a aprovação do módulo que realizar sua respectiva consolidação.

17. Em atendimento à CP nº 64/2020, seis instituições apresentaram 39 contribuições, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 – Número de contribuições por instituição.

Instituição	Contribuições
ABRATE	14
Kennedy Alves Vieira	10
TAESA	5
CPFL Energia	5
Furnas	4
Instituto de Engenharia do Paraná	1
Total Geral	**39**

Fonte: Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL

18. As contribuições foram analisadas conforme Relatório de Análise de Contribuições – RAC disponível no Anexo II da Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL. Um resumo do aproveitamento das contribuições apresentadas é destacado na Figura 1.

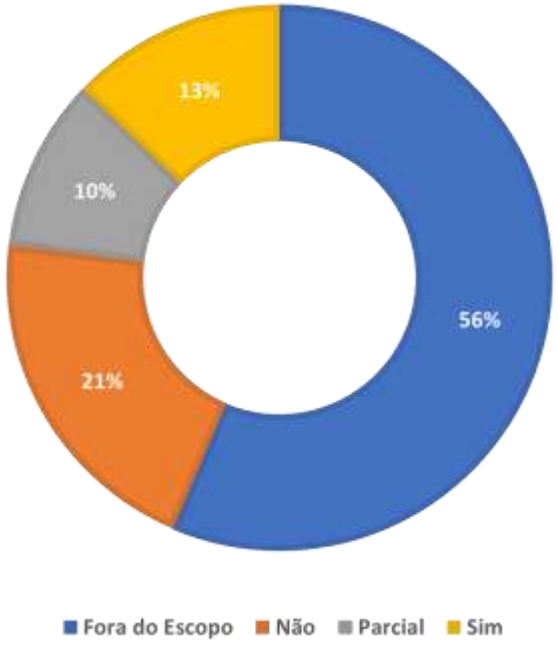


Figura 1 – Resultado da análise das contribuições recebidas na CP nº 064/2020
Fonte: Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL

19. A Figura 1 demonstra que das contribuições recebidas, 23% foram aceitas ou parcialmente aceitas, 21% não foram aceitas e 56% estavam fora do escopo. Destaco que, quanto a estrutura modular, todas as instituições participantes elogiaram a proposição da Aneel.

II.1 Contribuições fora do escopo

20. De forma geral, a SRT destacou que foram 22 contribuições fora do escopo. Dessas, oito tratavam da adequação da Seção 4.1 – Capacidade Operativa ao Manual de Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE no que diz respeito a vida útil de transformadores. Houve ainda sete contribuições sugerindo textos que compatibilizariam a Seção 4.1 – Capacidade Operativa das Regras de Transmissão a ABNT NBR 5356-7/2017, a ABNT NBR 5422/1985 e ao Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede.

21. Sobre esses pontos, foi esclarecido pela área técnica que o texto da Seção 4.1 se baseou na Resolução Normativa nº 191, de 19 de dezembro de 2005. Entendeu-se que, por se tratar de atividade puramente de consolidação, não se podia acatar as redações propostas, pois essas implicariam uma revisão de mérito. As eventuais melhorias de textos correspondentes a capacidades operativas serão objeto de análise da atividade TRA21-37 da Agenda Regulatória 2021/2022.

22. Os demais comentários referentes as contribuições fora do escopo encontram-se no RAC (Anexo II da Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL).

II.2 Contribuições não aceitas

23. A SRT ressaltou que 8 contribuições apresentadas na Consulta Pública nº 064/2017 não foram aceitas. Dessas, 3 trataram da proposta de junção dos limites da Parcela Variável de FT Conversora – PVC, Parcela Variável por Indisponibilidade – PVI e Parcela Variável por Restrição Operativa – PVRO constantes na Seção 4.3 – Qualidade das Regras de Transmissão. As propostas seriam da separação dos dispositivos referentes a PVC, PVI e PVRO, conforme textos da Resolução Normativa nº 729, de 28 de junho de 2016, e Resolução Normativa nº 853, de 13 de agosto de 2019.

24. Sobre este ponto, a SRT esclareceu que a PVC é aplicada para FT distinta da qual são aplicadas as PVI e PVRO. Assim, para as FT em corrente contínua, a soma das três parcelas variáveis resulta no monitoramento da aplicação da PVC. Portanto, os comandos a) e b) do item 4.5 da Seção 4.3 possuem os mesmos efeitos que os comandos dos incisos I e II do art. 11 da REN nº 853, de 2019.

25. Para as FT em corrente alternada, a soma das três Parcelas Variáveis resulta apenas no monitoramento da aplicação das PVI e PVRO, conforme elucidou a área técnica. Assim, os comandos a) e b) do item 4.5 da Seção 4.3 possuem os mesmos efeitos que os comandos dos incisos I e II do art. 10 da REN nº 729, de 2016.

26. Adicionalmente, a SRT esclareceu que não existe FT em corrente contínua compartilhada por mais de um agente de transmissão. Assim, o comando c) do item 4.5 da Seção 4.3 só se aplica às FT em corrente alternada, o que não acrescenta nenhum limite ao mérito do art. 11 da REN nº 853, de 2019.

27. Por fim, o comando d) do item 4.5 é exatamente o mesmo do inciso III do art. 11 da REN nº 853, de 2019, para as concessões que possuem FT em corrente contínua e produz os mesmos efeitos do Inciso IV do art. 10 da REN nº 729, de 2016, para as concessões que possuem apenas FT em corrente alternada e, portanto, não são descontadas por PVC.

28. Pelo exposto, a contribuição não foi acatada visto que o texto proposto na CP simplifica o conteúdo da regulamentação sem alteração de mérito.

29. A CPFL Energia sugeriu a criação de uma espécie de índice remissivo que denominou de "...capítulo genérico (ex: Outros assuntos de transmissão), no qual só citaria o assunto e a referência de onde encontrar o respectivo detalhamento". Essa contribuição não foi aceita, pois a estrutura proposta na CP 063/2020 para as Regras de Transmissão foi pensada para permitir a simplificação, melhor organização do texto bem como a implementação, no futuro, de sistema de Análise de Conteúdo que facilitará as pesquisas por tema, não havendo necessidade de criação de índice remissivo neste momento.

30. Cabe destacar que, além da consolidação dos normativos, o Decreto 10.139, de 2019, estabeleceu outras atividades relacionadas à simplificação normativa e à melhor disponibilização de informação à sociedade. Assim, a ANEEL está desenvolvendo os trabalhos internos para o cumprimento do disposto no Decreto, como pode-se verificar por exemplo com a criação do espaço no site da agência: https://www.aneel.gov.br/estoque-regulatorio. Desta forma, entendo que os relatórios disponibilizados atendem ou atenderão, em parte, à demanda da CPFL.

31. Os demais comentários referentes as contribuições fora do escopo encontram-se no RAC (Anexo II da Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL).

II.3 Contribuições com aceite parcial

32. As 4 contribuições parcialmente aceitas tratam da sugestão de vigência imediata da Seção 4.2, do cronograma referente a implantação do Módulo 5 das Regras de Transmissão, das adequações dos Procedimentos de Rede ao texto proposto e da participação pública para revogação de regulamentos associados ao Módulo 4.

33. Sobre a vigência da Seção 4.2, esclareceu-se que a norma entrará em vigor na data de publicação. O que o dispositivo 2.3 da Seção 4.2 apresenta é a necessidade de avaliação da norma na data especificada na Resolução Normativa nº 669, de 14 de julho de 2015.

34. Com relação ao cronograma referente a implantação do Módulo 5 das Regras de Transmissão, a SRT esclareceu que o referido módulo envolve aperfeiçoamento e consolidação. Como existe aperfeiçoamento, o tempo necessário para a consulta pública a ser aberta deve ser, no mínimo, de 45 dias. Como a agenda regulatória apresenta produtos semestrais, o Módulo 5 já possui o cronograma mais célere possível.

35. No que tange às adequações dos Procedimentos de Rede ao texto proposto, a área técnica ressaltou que as alterações procedimentais oriundas da regulamentação serão ajustadas após a conclusão da Atividade Regulatória nº 102 – Implementação da nova estrutura dos Procedimentos de Rede, prevista na Agenda Regulatória 2020/2021.

36. Por fim, referente à participação pública para revogação de regulamentos associados ao Módulo 4 e aos demais módulos das Regras de Transmissão, a SRT esclareceu que o cronograma do projeto prevê a revogação de atos normativos em etapas. Em todas as etapas está prevista a participação pública.

II.4 Contribuições aceitas

37. Foram contabilizadas 8 contribuições aceitas. A maioria das contribuições se referiam a atualizações de remissões e a correção de erros materiais no texto consolidado. O detalhamento dessas contribuições encontra-se no RAC (Anexo II da Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL).

III - DIREITO

38. Esta decisão está fundamentada nos seguintes dispositivos:

a) Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

b) Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

c) Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998;

d) Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018;

e) Decreto nº 10.139 de 28 de novembro de 2019; e

f) Nota Técnica nº 96/2020- SRT/ANEEL, de 25 de novembro de 2020.

IV - DISPOSITIVO

39. Diante do exposto e do que consta do Processo nº 48500.004611/2020-74, voto por **APROVAR** a emissão de Resolução Normativa, conforme minuta anexa, que aprova o Módulo 4 – Prestação dos Serviços referente à atividade "Consolidação – Prestação dos Serviços de Transmissão" do item 30 da Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2020-2021; e da respectiva revisão do Módulo 1 – Glossário, incluindo os termos utilizados no Módulo 4.

Brasília, 8 de dezembro de 2020.

(Assinado digitalmente)
EFRAIN PEREIRA DA CRUZ

Diretor